



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad Nur Qadar Fattah Alias Idil
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tanggal 4 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Persada Manggarupi Blok B5 No. 7, Kel.Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Terdakwa Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad Nur Qadar Fattah Alias Idil ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad Nur Qadar Fattah Alias Idil didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dr.Hj. Amelia Arief,SH.,MH dan Dewi Sartika,SH Advokat pada kantor hukum Lady Justice beralamat di Jalan Maccini Baru Lr 1 No.8 Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 November 2024 serta Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hayril Rasada,SH dan Hamka Hasbi,SH, Advokat pada kantor hukum Hayril Rasada SH & Partners berkedudukan di Kompleks Anggrek Blok AM 15 Nomor 02 Hp 082291738323 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi baik a charge maupun ad charge, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksplorasi" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih silver dengan casing handphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
 - 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muh Al Khaidir Alwi Dwi Pramana bin Muhammad Nur Qadar Fattah untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg. Perk: PDM-10/P.4.16/Eku.2/033/2025 pada perkara pidana nomor : ;
3. Menyatakan Terdakwa Muh Al Khaidir Ali Dwi Pramana bin Muhammad Nur Qadar Fattah tidak terbukti secara sah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4. Membebaskan Terdakwa Muh Al Khaidir Alwi Dwi Pramana bin Muhammad Nur Qadar Fattah dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Muh Al Khaidir Alwi Dwi Pramana bin Muhammad Nur Qadar Fattah'
6. Memerintahkan agar Terdakwa Muh Al Khaidir Alwi Dwi Pramana bin Muhammad Nur Qadar Fattah dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan pula oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanyalah pihak yang mengantar Lia dan tidak pernah menawarkan Lia pekerjaan untuk berkenan dengan orang lain;
- Bahwa aplikasi michat dalam Hp bukanlah milik Terdakwa serta bukti digital forensik tidak pernah ada dan tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, termasuk pula bukti screenshot asalnya bukanlah berasal dari Handphone Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat satupun bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang titipan teman Lia dan Terdakwa telah menyerahkannya kepada Lia;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah, Terdakwa memohon keadilan dan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta telah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pula secara tertulis ;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Oktober 2024, ketika Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan karena sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk bekerja di sebuah toko. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk bertemu untuk membahas pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, menuju ka Kabupaten Maros yakni Hotel Bunga Permata. Di hotel tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan pelayanan jasa seks komersial dengan cara Terdakwa mencarikan pelanggan menggunakan aplikasi Michat. Mendengar hal tersebut, awalnya Anak Korban menolak, namun setelah dibujuk kembali dan diiming-imingi uang hasil dari pekerjaan tersebut oleh Terdakwa, akhirnya Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa dengan memasang tarif jasa seks komersial satu kali melayani dari Rp.200.000 - Rp.500.000, dimana apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.500.000,- , satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.150.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.400.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.100.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000, - Rp.300.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.50.000,-;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di kos milik teman Anak Korban yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menuju Hotel Bunga Permata di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 21 No. 71 Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Setibanya di Hotel Bunga Permata sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa meminta kunci kamar 209 yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara MUH. YUSUF (DPO) kepada receptionis atas nama Saksi SANTI Binti WARSITO Alias SANTI yang akan dipakai oleh Anak Korban untuk melayani pelanggan. Selanjutnya Terdakwa mencarikan dan bernegosiasi dengan pelanggan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 2 (dua) akun Michat yakni atas nama CIAAA dan PIAA, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan pelanggan yang akan berhubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang dengan tarif bervariasi untuk sekali berhubungan seksual yaitu 3 (tiga) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.200.000,- dan 1 (satu) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.500.000,-. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban berhasil diamankan oleh Saksi JUAN PUTRA MANUSU Alias JUAN dan beberapa anggota Polres Maros yang melakukan penyamaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 PRO MAX berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO F9 berwarna hitam biru dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) lembar surat check in Hotel Bunga Permata, dan 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi / kondom.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDI pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Oktober 2024, ketika Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan karena sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk bekerja di sebuah toko. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk bertemu untuk membahas pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, menuju ke Kabupaten Maros yakni Hotel Bunga Permata. Di hotel tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan pelayanan jasa seks komersial dengan cara Terdakwa mencari pelanggan menggunakan aplikasi Michat. Mendengar hal tersebut, awalnya Anak Korban menolak, namun setelah dibujuk kembali dan diiming-imingi uang hasil dari pekerjaan tersebut oleh Terdakwa, akhirnya Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa dengan memasang tarif jasa seks komersial satu kali melayani dari Rp.200.000 - Rp.500.000, dimana apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.500.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.150.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.400.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.100.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.200.000, - Rp.300.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.50.000,-; Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di kos milik teman Anak Korban yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menuju Hotel Bunga Permata di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 21 No. 71 Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Setibanya di Hotel Bunga Permata sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa meminta kunci kamar 209 yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara MUH. YUSUF (DPO) kepada receptionis atas nama Saksi SANTI Binti WARSITO Alias SANTI yang akan dipakai oleh Anak Korban untuk melayani pelanggan. Selanjutnya Terdakwa mencari dan bernegosiasi dengan pelanggan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 2 (dua) akun Michat yakni atas nama CIAAA dan PIAA, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan pelanggan yang akan berhubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang dengan tarif bervariasi untuk sekali berhubungan seksual yaitu 3 (tiga) pelanggan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tarif sebesar Rp.200.000,- dan 1 (satu) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.500.000,-. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban berhasil diamankan oleh Saksi JUAN PUTRA MANUSU Alias JUAN dan beberapa anggota Polres Maros yang melakukan penyamaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 PRO MAX berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO F9 berwarna hitam biru dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) lembar surat check in Hotel Bunga Permata, dan 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi / kondom.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/323/II/2025/Forensik tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp. FM. selaku Dokter Spesialis Forensik, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum Korban

- Nama : Anak korban;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Umur : 18 tahun;
- Status Perkawinan : Belum Menikah;
- Alamat : Kab. Takalar, Prov Sulawesi Selatan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

2. Perlukaan dan Kondisi Tubuh

- Akibat Persentuhan tajam : Tidak ditemukan;
- Akibat Persentuhan tumpul : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Anak korban umur delapan belas tahun. Ditemukan sembilan luka robek pada selaput dara (hymen) sampai dasar pada arah jam dua, tiga, enam, sembilan, dan sepuluh. Ditemukan luka robek tidak sampai dasar pada arah jam satu, delapan, sebelas, dan dua belas. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul yang bisa disebabkan oleh masuknya alat kelamin pria(penis) dalam keadaan menegang (ereksi) kedalam vagina; tepi luka robek pada selaput dara (hymen) tersebut tidak tampak kemerahan yang umumnya terdapat pada luka lebih dari tiga hari (sesuai dengan luka robek lama); setelah dilakukan pemeriksaan, korban diijinkan pulang;
- Akibat persentuhan panas : Tidak ditemukan;
- Akibat persentuhan zat kimia : Tidak ditemukan;
- Akibat penetrasi fragmen logam : Tidak ditemukan;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat persentuhan lainnya : Tidak ditemukan;
- Hasil pemeriksaan penunjang : Plano test Positif (-);
- Tindakan medis : Tidak ada;
- Kondisi umum : Baik;
- Kondisi pakaian : Rapi;

Bahwa Anak Korban masih berusia 17 tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: tanggal 11 Mei 2007 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Bapak Ir. H. SUWANDI, M.Si, yang menyatakan bahwa di Sungguminasa pada tanggal 07 Februari tahun 2007 telah lahir Anak korban anak kedua berjenis kelamin perempuan dari suami istri bernama M.RAMLI DG. ROPU dan TANRI PUJI DG. CAYA; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada bulan Oktober 2024, ketika Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan karena sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menawari Anak Korban untuk bekerja di sebuah toko. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk bertemu untuk membahas pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, menuju ke Kabupaten Maros yakni Hotel Bunga Permata. Di hotel tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan pelayanan jasa seks komersial dengan cara Terdakwa mencarikan pelanggan menggunakan aplikasi Michat. Mendengar hal tersebut, awalnya Anak Korban menolak, namun setelah dibujuk kembali dan diiming-imingi uang hasil dari pekerjaan tersebut oleh

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akhirnya Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa dengan memasang tarif jasa seks komersial satu kali melayani dari Rp.200.000 - Rp.500.000, dimana apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.500.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.150.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.400.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.100.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.200.000, - Rp.300.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.50.000,-; Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di kos milik teman Anak Korban yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menuju Hotel Bunga Permata di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 21 No. 71 Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Setibanya di Hotel Bunga Permata sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa meminta kunci kamar 209 yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara MUH. YUSUF (DPO) kepada receptionis atas nama Saksi SANTI Binti WARSITO Alias SANTI yang akan dipakai oleh Anak Korban untuk melayani pelanggan. Selanjutnya Terdakwa mencarikan dan bernegosiasi dengan pelanggan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 2 (dua) akun Michat yakni atas nama CIAAA dan PIAA, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan pelanggan yang akan berhubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang dengan tarif bervariasi untuk sekali berhubungan seksual yaitu 3 (tiga) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.200.000,- dan 1 (satu) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.500.000,-. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban berhasil diamankan oleh Saksi JUAN PUTRA MANUSU Alias JUAN dan beberapa anggota Polres Maros yang melakukan penyamaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 PRO MAX berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO F9 berwarna hitam biru dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) lembar surat check in Hotel Bunga Permata, dan 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi / kondom. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU
KEEMPAT

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di kos milik teman Anak Korban yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menuju Hotel Bunga Permata di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 21 No. 71 Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Setibanya di Hotel Bunga Permata sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa meminta kunci kamar 209 yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara MUH. YUSUF (DPO) kepada receptionis atas nama Saksi SANTI Binti WARSITO Alias SANTI yang akan dipakai oleh Anak Korban untuk melayani pelanggan. Selanjutnya Terdakwa mencarikan dan bernegosiasi dengan pelanggan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 2 (dua) akun Michat yakni atas nama CIAAA dan PIAA, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan pelanggan yang akan berhubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang dengan tarif bervariasi untuk sekali berhubungan seksual yaitu 3 (tiga) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.200.000,- dan 1 (satu) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.500.000,-. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban berhasil diamankan oleh Saksi JUAN PUTRA MANUSU Alias JUAN dan beberapa anggota Polres Maros yang melakukan penyamaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 PRO MAX berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO F9 berwarna hitam biru dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) lembar surat check in Hotel Bunga Permata, dan 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi / kondom. Bahwa terdakwa memasang tarif jasa seks komersial kepada Anak Korban yakni satu kali melayani dari Rp.200.000 - Rp.500.000, dimana apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.500.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.150.000,-, apabila Anak

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memperoleh penghasilan Rp.400.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.100.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.200.000, - Rp.300.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.50.000,-;

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencari dan menegosiasikan Anak Korban ke pelanggan melalui aplikasi Michat yakni kurang lebih telah terjadi selama 3-4 kali (dimulai dari bulan Oktober - November 2024).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 296 KUHPidana;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di kos milik teman Anak Korban yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menuju Hotel Bunga Permata di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 21 No. 71 Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Setibanya di Hotel Bunga Permata sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa meminta kunci kamar 209 yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara MUH. YUSUF (DPO) kepada receptionis atas nama Saksi SANTI Binti WARSITO Alias SANTI yang akan dipakai oleh Anak Korban untuk melayani pelanggan. Selanjutnya Terdakwa mencari dan bernegosiasi dengan pelanggan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 2 (dua) akun Michat yakni atas nama CIAAA dan PIAA, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan pelanggan yang akan berhubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang dengan tarif bervariasi untuk sekali berhubungan seksual yaitu 3 (tiga) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.200.000,- dan 1 (satu) pelanggan membayar tarif sebesar Rp.500.000,-. Tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor



sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban berhasil diamankan oleh Saksi JUAN PUTRA MANUSU Alias JUAN dan beberapa anggota Polres Maros yang melakukan penyamaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 PRO MAX berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO F9 berwarna hitam biru dengan casing handphone berwarna hitam, 1 (satu) lembar surat check in Hotel Bunga Permata, dan 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi / kondom.

Bahwa terdakwa memasang tarif jasa seks komersial kepada Anak Korban yakni satu kali melayani dari Rp.200.000 - Rp.500.000, dimana apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.500.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.150.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.400.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.100.000,-, apabila Anak Korban memperoleh penghasilan Rp.200.000, - Rp.300.000,-, satu kali melayani maka uang yang dibagikan ke Terdakwa berjumlah Rp.50.000,-;

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencarikan dan menegosiasikan Anak Korban ke pelanggan melalui aplikasi Michat yakni kurang lebih telah terjadi selama 3-4 kali (dimulai dari bulan Oktober - November 2024).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan Saksi ditemukan disebuah hotel Bunga Permata yang beralamat di jalan Poros Marumpa, Kec. Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman kerja yang bernama Putra dan dari Putra Saksi diperkenalkan sama Yusuf dan dari Yusuf Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa untuk di pekerjaan di toko Baju;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kab. Maros untuk dipekerjakan ditoko baju;
- Bahwa setelah sampai di Kab. Maros Saksi tidak dibawa ke toko baju namun dibawa ke hotel Bunga Permata untuk istirahat;
- Bahwa saat tersebut Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa untuk apa singgah di hotel dan dijawab oleh Terdakwa “ kita istirahat dulu di hotel ini karena toko bajunya belum buka ” tidak lama setelah itu baru Terdakwa menjelaskan pekerjaan sebenarnya untuk Open BO untuk melayani laki-laki di hotel yang selanjutnya awalnya Saksi tidak mau sama pekerjaan yang ditawarkan oleh, Terdakwa namun pada saat itu Saksi dibujuk sama Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama lagi butuh uang;
- Bahwa tugas Terdakwa saat Saksi melayani laki-laki sebagai admin (mucikari) yang standby diluar kamar hotel Bunga Permata dan Saksi standby di kamar dimana Terdakwa menjalankan tugasnya berkomunikasi secara langsung kepada para laki-laki melalui aplikasi Mi Chat, melakukan negosiasi harga, aturan main, mengarahkan tempat/kamar dan lain lain, jadi ketika ada laki-laki yang berminat dan bersedia hingga deal kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi melalui pesan Whatsapp hingga Saksi dan laki-laki tersebut bertemu dikamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi melayani tamu laki-laki yang dibawa oleh Terdakwa sudah 3 sampai 4 kali dengan bayaran berbeda-beda, jika bayarannya Rp. 250.000 Terdakwa terima Rp. 50.000, jika bayarannya Rp. 400.000 Terdakwa terima Rp. 100.000, jika bayarannya Rp. 300.000 Terdakwa terima Rp. 100.000, dan jika bayarannya Rp. 500.000 Terdakwa terima Rp. 150.000;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan persetubuhan, Saksi dibayar secara tunai dan kalau ada yang transfer masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa untuk sekali check in di hotel Bunga Permata, pertama kali saat diajak oleh Terdakwa ada tiga tamu, dan kembali ke hotel Bunga Permata, seminggu kemudian melayani tiga tamu, berselang empat hari kembali lagi ke hotel yang sama dan melayani empat orang tamu ;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja melayani tamu laki-laki yang dibawa oleh Terdakwa kurang lebih sebulan;
- Bahwa Saksi melayani tamu laki-laki tidak atas dasar paksaan, namun atas dasar kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian saat Saksi ditangkap adalah sekitar pukul 00.50 Wita dimana Saksi sedang standby di kamar hotel Bunga Permata datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada tamu yang datang dan Saksi mengiyakan beberapa saat kemudian tamu tersebut mengetuk pintu dan Saksi lalu membuka pintu dan tamu tersebut langsung duduk dan Saksi menyuruhnya untuk mencuci alat kelamin dan tidak lama kemudian Saksi dan tamu laki-laki tersebut melakukan obrolan hingga memperlihatkan foto profil pada handphone milik tamu laki-laki tersebut menggunakan seragam Polisi. Setelah itu Saksi disuruh diam dan jangan ribut setelah itu Saksi ditanya sudah berapa lama disini dan mucikarinya siapa;
- Bahwa yang memesan kamar di hotel Bunga Permata adalah Yusuf atas permintaan Terdakwa agar dibukakan kamar di hotel Bunga Permata yang akan ia gunakan bersama Saksi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sampai 07 November 2024 dan Yusuf juga memiliki kenalan di hotel tersebut;
- Bahwa setelah kamar hotel Bunga Permata selesai yang bayar pertama kamar hotel adalah Terdakwa nanti setelah selesai Saksi dalam melayani tamu laki-laki kemudian Saksi mengganti uang Terdakwa, dimana biaya sewa kamar di hotel Bunga Permata 200 ribu lebih per hari;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bersekolah dalam hal ini tidak melanjutkan ke bangku Sekolah Menengah Atas karena Saksi sudah tidak mau sekolah;
- Bahwa yang menyediakan kondom di kamar hotel tersebut adalah Terdakwa atas permintaan tamu;
- Bahwa Saksi pernah menolak ajakan Terdakwa untuk check-in di hotel dengan alasan capek dan Ibu Saksi sedang ada di kost Saksi. Yang mana pada saat itu Terdakwa melalui telpon mengajak dan memaksa Saksi untuk stay (check-in/Open BO) di hotel dengan alasan Terdakwa sedang butuh uang untuk ke Malino, namun Saksi menolak ajakan tersebut;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ajakan pertama Saksi sempat menolak karena merasa ditipu oleh Terdakwa, namun karena Saksi dan Terdakwa sama-sama butuh uang akhirnya Saksi mau melakukan;
 - Bahwa yang mencari pelanggan adalah Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat yang Terdakwa buat sendiri;
 - Bahwa seingat Saksi, ada wanita lain yang juga biasa Terdakwa bawa ke hotel untuk open BO yang mana seingat Saksi namanya April dan Nana;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan ini telah satu bulan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak semuanya benar, bukan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bekerja di toko pakaian dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan Saksi ke Hotel tersebut;

2. Santi binti Warsito alias Santi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel Bunga Permata bertugas sehari-hari sebagai Front Office atau sebagai Reception;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa hanya saja Terdakwa selalu bermalam di Hotel Bunga Permata;
- Bahwa setahu Saksi pada hari penangkapan tersebut yang memesan Kamar di Hotel Bunga Permata adalah teman dari Terdakwa yang bernama Yusuf, dimana harga sewa kamar permalam adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu) untuk kamar yang standar;
- Bahwa setahu Saksi Korban datang ke Hotel Bunga Permata selalu bersama Terdakwa dan saat akan pulang juga bersama dengan Terdakwa dan tidak pernah sendiri dan dalam satu bulan tersebut Korban bersama Terdakwa hampir tiap minggu check-in ke Hotel Bunga Permata;
- Bahwa setahu Saksi ada wanita lain yang juga biasa Terdakwa bawa ke hotel selain Korban yang mana seingat Saksi namanya April dan Nana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Wahyudi bin Bachtar, S.E. alias Wahyu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel Bunga Permata bertugas sehari-hari di bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa hanya saja Terdakwa selalu bermalam di Hotel Bunga Permata;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada hari penangkapan tersebut yang memesan Kamar di Hotel Bunga Permata adalah teman dari Terdakwa yang bernama Yusuf dengan harga sewa Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu) untuk kamar yang standar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apa tujuan tamu check-in di hotel tersebut dan Saksi tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Korban datang ke Hotel Bunga Permata selalu bersama Terdakwa dan saat akan pulang juga diantar oleh Terdakwa di Hotel dan tidak pernah sendiri dan dalam satu bulan tersebut Korban bersama Terdakwa hampir tiap minggu check-in ke Hotel Bunga Permata;
 - Bahwa setahu Saksi ada wanita lain yang juga biasa Terdakwa bawa ke hotel selain Korban yang mana seingat Saksi namanya April dan Nana; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Juan Putra Manusu alias Juan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Maros yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan laporan warga kami mendeteksi adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi michat yang dilakukan di salah satu hotel di Desa Marumpa, Kec Marusu, Kab. Maros dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi berangkat menggunakan motor yang diikuti oleh petugas kepolisian lainnya menuju ke Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros;
 - Bahwa setibanya disana Saksi mencoba membuka aplikasi michat dan mengaktifkan lokasi sekitar Saksi kemudian Saksi mendapatkan akun bernama "Piaa" yang aktif disekitar hotel tersebut, Saksi mencoba komunikasi dengannya dan sepakat di harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Saksi pun diminta masuk ke hotel dan menuju ke kamar 209, ketika masuk ke lobby hotel Saksi mendapati seorang laki-laki yang memakai baju singlet hijau yaitu Terdakwa dan ketika Saksi sudah berada di kamar mendapati seorang wanita di dalam kamar;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memperkenalkan diri dan dari informasi yang diberikan oleh wanita tersebut petugas kepolisian lainnya juga mengikuti laki-laki yang memakai singket hijau tersebut yang merupakan Terdakwa, dicegat dan dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laki laki tersebutlah yang berkomunikasi dengan Saksi lewat aplikasi michat dan menawarkan Saksi Pekerja seks komersial dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sekali melayani. Selanjutnya Petugas kepolisian pun membawa laki-laki tersebut ke dalam kamar untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam dan didalam kamar ditemukan pula satu bungkus alat kontrasepsi dalam hal ini kondom dalam keadaan sobek/sudah terpakai;
- Bahwa laki laki yang menjadi muncikari tersebut ialah Terdakwa dan satu orang Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang tersebut ialah Sdri. Lia;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang Terdakwa terima dari kegiatan tersebut bervariasi tergantung dengan bayaran yang telah disepakati, Jadi keuntungan yang Terdakwa dapat itu ketika ia mendapatkan tamu dengan harga deal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali melayani, dengan harga deal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam satu kali melayani, dan jika deal Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal komunikasi Saksi pada aplikasi michat, yang memulai pembahasan atau penawaran adalah dari pihak admin michat tersebut yang langsung menawarkan harga dan foto korban serta langsung mengarahkan kesatu kamar hotel;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyatakan jika Terdakwa menggunakan Oppo F9 berwarna biru dengan casing handphone berwarna hitam dalam komunikasi tersebut karena pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan handphone tersebut adapun handphone iphone tidak terlihat saat penangkapan. Saksi juga sempat memeriksa handphone tersebut saat proses penangkapan dan benar

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



handphone tersebut terhubung dengan aplikasi michat pada handphone Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Hp Android tersebut, Saksi melihat ada banyak percakapan namun Saksi hanya berfokus pada isi percakapan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat proses penangkapan, Terdakwa juga ikut dibawa masuk ke kamar. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar tersebut;
- Bahwa saat Saksi menyatakan setuju memesan dengan harga yang disepakati Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi diarahkan untuk masuk ke Hotel namun Saksi belum melakukan pembayaran
- Bahwa melalui aplikasi michat tersebut, Saksi diarahkan ke sebuah kamar, selanjutnya didalam kamar hanya mendapati Korban dan tidak melihat Terdakwa dikamar. Hanya saja Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa saat menuju kamar tersebut. Saat dikamar Saksi mendapati Korban, Saksi lantas menjelaskan identitasnya dan menanyakan siapa yang berkomunikasi dengan Saksi melalui michat tadi. Oleh Korban disebutkan bahwa michat tersebut berasal dari Terdakwa. Berdasarkan dari keterangan tersebut, Terdakwa kami bawa dan interogasi;
- Bahwa saat pertama Saksi mendapati Korban di dalam kamar hotel tersebut, Saksi langsung memperkenalkan diri dan menanyakan "siapa yang berkomunikasi dengan Saksi melalui michat", oleh Korban dijawab "laki laki yang memakai baju singlet hijau diluar". Dari keterangan tersebut kemudian Terdakwa yang berada diluar kamar kami giring kedalam kamar dan kami lakukan pengecekan, apakah benar Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi melalui michat. Dan setelah Kami melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa hal tersebut benar dengan ditemukannya percakapan michat pada handphone Terdakwa;
- Bahwa pengecekan handphone Terdakwa dilakukan saat pengecekan kamar sementara guna menemukan petunjuk atau bukti lainnya, dimana pada saat itu Terdakwa juga dibawa masuk ke dalam kamar dan saat tersebut kondisi handphone android milik Terdakwa masih aktif dan bisa digunakan;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan atau mengamankan kedua handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Terdakwa, dimana Saksi mengetahui kedua handphone tersebut adalah milik Terdakwa setelah menanyakan langsung ke Terdakwa. Saksi menemukan handphone android tersebut terhubung pula dengan michat pada handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Berita Acara Penyidik yang menampilkan *screenshot* bukti transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa sempat menyangkali bahwa dirinyalah yang berkomunikasi dengan Saksi. Namun setelah diamankan di Polres dan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh anggota Polsek yang menangani perkara ini, Terdakwa menyatakan bahwa benar dirinyalah yang berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa sewaktu menuju ke Polres, yang mana Saksi menanyakan sudah berapa kali Terdakwa menjadi perantara dalam prostitusi seperti ini? Oleh Terdakwa dijawab "baru kali ini";
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa nama akun michat yang berhubungan dengan Saksi pada saat itu, namun akun michat yang Saksi sita berasal dari Terdakwa dan bukan dari Korban;
- Bahwa setahu Saksi kedua barang bukti handphone yang disita, bukan milik Korban melainkan milik Terdakwa, Korban memiliki handphone lain yang mana kalau tidak salah handphone merek Iphone. Di dalam handphone Terdakwa kami juga menemukan banyak percakapan antara Terdakwa dengan Korban terkait dengan pembayaran dan pengaturan tamu yang akan menemui Korban yang mana percakapan tersebut telah kami *scereenshot*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa bukan Terdakwa yang berkomunikasi melalui michat dengan Saksi melainkan Korban walaupun benar kedua handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa bukan perantara dari proses prostitusi tersebut.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi yang berkomunikasi dengan Saksi adalah Korban menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Terdakwa menyangkali bila dirinya sempat dibawa masuk ke dalam kamar hotel oleh anggota Kepolisian untuk diamankan dan diperiksa sembari anggota Kepolisian mencari bukti lainnya di dalam kamar hotel tersebut berupa alat kontrasepsi;
- Terdakwa menyatakan dirinya berada dibawah tekanan saat memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehingga mengakui bahwa benar dirinya adalah perantara atau muncikari dari proses prostitusi tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Saksi telah melakukan pengecekan handphone Terdakwa dan mendapati percakapan michat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi tidak benar jika Terdakwa saat akan dibawa ke Polres Maros menyatakan jika dirinya baru kali ini menjadi parantara dalam proses prostitusi karena Terdakwa bukan perantara melainkan hanya mengantarkan Korban ke Hotel Bunga Permata di Maros;
- Bahwa benar saat pengecekan di kamar hotel handphone Terdakwa dalam keadaan masih bagus dan bisa dioperasikan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.-

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa dalam perkara ini ada Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana bernama sdr. MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.-

- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan perekrutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 adalah tindakan yang meliputi

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor



mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dan yang dimaksud dengan Pengiriman, sesuai Pasal 1 angka 10, adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa berdasarkan keterangan pelapor JUAN PUTRA MANUSU S.Or, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 01.00 wita, telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL, bertempat di Hotel Bunga Permata, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, yang dilakukan terhadap Anak Korban, dan dengan fakta bahwa awalnya Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec. Rappocini, Kota Makassar, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL menjemput dan membawa Anak Korban menuju ke Kec. Marusu, Kab. Maros, dan dengan fakta bahwa kemudian Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan dengan fakta bahwa kemudian Anak Korban stay/tinggal di kamar tersebut, dan dengan fakta bahwa kemudian Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL memainkan dan mengaktifkan lokasi Aplikasi Michat di Handphone miliknya, dan dengan fakta bahwa kemudian Tersangka membuka penawaran jasa seks komersial yang ingin menggunakan jasa Anak Korban, dan dengan fakta bahwa Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL juga melakukan Negoisasi harga ketika ada pelanggan/tamu yang ingin menggunakan jasa seks komersial anak korban, dan dengan fakta bahwa tarif yang di pasang oleh Tersangka di Aplikasi Michat tersebut berkisar dari Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sekali menggunakan jasa anak Korban, dan dengan fakta bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa benar ia telah bekerja untuk melayani tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks nya, dan dengan fakta bahwa awalnya Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, dan dengan fakta bahwa kemudian Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL menjemput dan membawa Anak Korban menuju ke Kec. Marusu, Kab Maros, dan dengan fakta bahwa kemudian Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan dengan fakta bahwa kemudian Anak Korban stay/tinggal di kamar tersebut, dan dengan fakta bahwa Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA BIN MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang mencarikan dan bemogisasi dengan pelanggan/tamu lewat Handphone miliknya, dan dengan fakta bahwa dari hasil keuntungan tersebut Anak Korban memberikan fee terhadap Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil negoisasi awal Tersangka dan pelanggan/tamu dalam satu kali menggunakan jasa seks Anak Korban, dan dengan fakta bahwa berdasarkan keterangan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL, bahwa memang benar ia menjemput Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec. Rappocini, Kota Makassar, dan dengan fakta bahwa benar Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL membawa Anak Korban menuju ke Kec. Marusu, Kab Maros, dan dengan fakta bahwa benar Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan dengan fakta bahwa benar Anak Korban stay/tinggal di kamar tersebut, dan dengan fakta bahwa benar Tersangka memegang Aplikasi Michat dan menawarkan dan bernegosiasi dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks komersial Anak Korban, dan dengan fakta bahwa ketika deal dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks Anak Korban, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mengarahkan tamu/pelanggan tersebut ke kamar yang di tempati oleh Anak Korban, dan dengan fakta bahwa benar dari hasil keuntungan tersebut Tersangka

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil negoisasi awal Tersangka dan pelanggan/tamu dalam satu kali menggunakan jasa seks Anak Korban, dan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dinas sosial terhadap diri Anak Korban, bahwa anak korban awalnya berkenalan dengan Sdr.IDIL melalui media sosial instagram, dan dengan fakta bahwa anak korban saling bertukar nomor whatsapp dan sering berkomunikasi dengannya, dan dengan fakta bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2024, anak korban untuk pertama kalinya bertemu dengan pelaku, dimana saat itu anak korban ditawarkan oleh sdr.IDIL bekerja di sebuah toko, dan dengan fakta bahwa pada akhirnya Sdr.IDIL menjemput anak korban di kost milik kakak anak korban di kota Makassar dan anak korban dibawa oleh Sdr.IDIL ke Kab. Maros, yakni hotel Bunga Permata, dan dengan fakta bahwa saat tiba di hotel tersebut anak korban bertanya "kenapa di sini?", Sdr.IDIL kemudian menjawab "disini dulu istirahat karena belum buka tokonya", dan dengan fakta bahwa di hotel tersebutlah anak korban dibujuk oleh pelaku untuk membantunya, dan dengan fakta bahwa Anak korban dibujuk untuk melayani tamu, dan dengan fakta bahwa awalnya anak korban tidak setuju, namun Sdr.IDIL terus membujuk anak korban hingga akhirnya anak korban menyetujuinya, maka dengan perbuatan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang telah menjemput Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec.Rappocini, Kota Makassar, dan kemudian membawa Anak Korban menuju ke daerah Kab Maros, dan di daerah Kab Maros, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan kemudian Anak Korban stay/tinggal di kamar tersebut, dan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang memegang Aplikasi Michat, menawarkan dan bernogiasasi dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks komersial Anak Korban, dan ketika deal dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks Anak Korban, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mengarahkan tamu/pelanggan tersebut ke kamar yang di tempati oleh

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor



Anak Korban, dan dari hasil keuntungan tersebut Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mendapatkan bagian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil negosiasi awal Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL dan pelanggan/tamu dalam satu kali menggunakan jasa seks Anak Korban, jelas merupakan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Bahwa Ancaman kekerasan, sesuai Pasal 1 angka 12, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan, sesuai Pasal 1 angka 11 adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan Penjeratan Utang sesuai Pasal 1 angka 15, adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.-

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang telah menjemput Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec. Rappocini, Kota Makassar, dan kemudian membawa Anak Korban menuju ke daerah Kab Maros, dan di daerah Kab Maros, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan kemudian Anak Korban stay/tinggal di kamar

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor



tersebut, dan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang memegang Aplikasi Michat, menawarkan dan bermogiasasi dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks komersial Anak Korban, dan ketika deal dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks Anak Korban, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mengarahkan tamu/pelanggan tersebut ke kamar yang di tempati oleh Anak Korban, dan dari hasil keuntungan tersebut Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mendapatkan bagian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil negoisasi awal Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL dan pelanggan/tamu dalam satu kali menggunakan jasa seks Anak Korban, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi, sesuai Pasal 1 angka 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. (Pasal 1 angka 8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengesplotasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang telah menjemput Anak Korban yang sedang berada di kos milik temannya yang berada di Kec. Rappocini, Kota Makassar, dan kemudian membawa Anak Korban menuju ke daerah Kab Maros, dan di daerah Kab Maros, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL melakukan check in di salah satu kamar di Hotel Bunga Permata, dan kemudian Anak Korban stay/tinggal di kamar tersebut, dan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL yang memegang Aplikasi Michat, menawarkan dan bernegosiasi dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks komersial Anak Korban, dan ketika deal dengan tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa seks Anak Korban, Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mengarahkan tamu/pelanggan tersebut ke kamar yang di tempati oleh Anak Korban, dan dari hasil keuntungan tersebut Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL mendapatkan bagian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung hasil negoisasi awal Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH Alias IDIL dan pelanggan/tamu dalam satu kali menggunakan jasa seks Anak Korban, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka perbuatan Tersangka MUH AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA Bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IDIL telah masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak setuju;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban yang bernama Anak korban melalui temannya yang bernama Yusuf pada akhir bulan Oktober 2024 saat sedang nongkrong di minimarket Circle-K. Saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri kemudian Yusuf datang bersama Korban, pada saat itulah Terdakwa pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Korban dan setelah pertemuan tersebut, Terdakwa mengantarkan Korban pulang karena Yusuf tidak membawa kendaraan dan Korban meminta tolong untuk diantarkan pulang, sehingga Terdakwa yang mengantarkan Korban pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Korban pulang, tidak ada komunikasi lanjutan antara Terdakwa dengan Korban setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban setelah dua minggu dari pertemuan tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Yusuf yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan Korban kembali ke kost nya dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kampus adapun Korban berada di minimarket Circle-K, hingga pada akhirnya Terdakwa kemudian memenuhi permintaan Yusuf tersebut;
- Bahwa Terdakwa memenuhi permintaan Yusuf oleh karena Terdakwa merasa dipaksa oleh Yusuf untuk menuruti permintaannya termasuk mengantarkan Korban pulang. Yusuf mengatakan "Antarkan sai itu Anak korban, karena mau pulang ke kosannya!", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu mi, sementara kuliah ka";
- Bahwa Terdakwa berinteraksi lagi dengan Korban Lia untuk yang ketiga kalinya di akhir bulan Oktober, Dimana Yusuf menelpon Terdakwa dan mengatakan, "tolong jemput anak korban di kosannya". Oleh Terdakwa dijawab, "tunggu kuliah ka dulu". Setelahnya, Terdakwa kemudian

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor



menjemput Korban di kosannya di Jalan Malengkeri, dan diantarkan ke Maros atas intruksi dari Yusuf;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan tujuan Korban ke Maros pada saat itu yang dijawab oleh Korban bahwa ia juga kost di Maros. Terdakwa pun mengantarkan Korban ke Maros di daerah Bulu-bulu dan setelahnya Terdakwa kembali ke kampus;
- Bahwa dihari yang sama, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Korban pada hari itu juga sekitar Pukul 23.00 dimana Korban menelpon Terdakwa dan meminta dijemput di kost nya di daerah Bulu-bulu, Maros untuk diantarkan kembali ke kost nya di Jalan Malengkeri;
- Bahwa komunikasi berikutnya antara Terdakwa dengan Korban terjadi pada hari penangkapan pada tanggal 06 November 2024 saat Terdakwa sedang kuliah, sekitar Pukul 14.00 Wita Korban menelpon Terdakwa dan meminta dijemput untuk diantar ke Maros tetapi dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu, kuliah ka". Sekitar Pukul 17.00, Korban menelpon Kembali Terdakwa dan mengatakan "tolong antarka ke Bulu-bulu", oleh Terdakwa dijawab "Iya, tunggu ma";
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Korban Lia ke Bulu-Bulu Maros, Terdakwa kemudian pulang dan nongkrong di Circle K Jalan Pengayoman Makassar sekitar empat jam kemudian, Yusuf menelpon dan menyuruh Terdakwa kembali ke Maros dengan mengatakan "kesini ko dulu di depan Lorong" dan Tidak lama Korban juga menelpon ke Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang di depan Hotel Bunga Permata menemani Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Hotel Bunga Permata Maros yang lebih dahulu Terdakwa temui adalah Yusuf yang posisinya berada di depan Lorong, dimana selanjutnya setelah Yusuf meminta Terdakwa untuk menunggu Lia ditempat tersebut, Anak Korban kemudian menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa naik ke lantai dua Hotel Bunga Permata dan setelah Terdakwa masuk kedalam hotel tiba-tiba Terdakwa dikerumuni oleh banyak orang yang mengaku Anggota Polisi sambil mengatakan "diam disini dan jangan bergerak". Tidak lama terlihat Korban keluar dari kamar bersama anggota Polisi, setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengantar jemput Korban hingga berulang kali karena Korban adalah seorang perempuan dan butuh pertolongan dan juga Terdakwa senang membantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang bensin oleh Korban sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saat terakhir kali Terdakwa mengantarkan ke daerah Bulu-bulu. Itu Terdakwa terima karena bensin motor Terdakwa sudah mau habis. Selebihnya tidak pernah;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 8 yang menyebutkan pekerjaan Anak korban adalah pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat dan peran Terdakwa adalah yang memegang aplikasi tersebut yang mencari tamu untuk Anak korban adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tanda tangan Terdakwa namun isi dan keterangannya adalah tidak benar oleh karena Terdakwa hanya tanda tangan saja walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca keterangan Terdakwa sebelum Berita Acara tersebut ditanda-tangani;
- Bahwa saat Terdakwa di ambil keterangannya di Kepolisian ada pemaksaan saat pengambilan keterangan Terdakwa di kantor Kepolisian dalam bentuk pengancaman berupa diancam akan ditendang sembari mengatakan “diam disini” serta mengatakan juga “kau kurang ajar, kau jual anaknya orang” yang mana nama anggota Polisinya Terdakwa tidak tahu siapa. Saat itu Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya hanya mengantarkan saja dan tidak tahu masalah yang lain;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 10 yang menerangkan Terdakwa yang bertugas atau membantu Korban mencari tamu yang ingin menggunakan jasanya melainkan Sdra.Yusuf yang menawarkan yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui dari Korban saat diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 12 yang menyatakan Terdakwa membuat 2 (dua) akun Michat yaitu Cia dan Pia, yang benar akun

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



michat tersebut bukan dibuat Terdakwa melainkan Korban yang menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dapat menggunakan Handphone milik Terdakwa oleh karena saat pertama kali berkenalan dengan Korban, dia mengatakan bahwa handphone nya sedang rusak dan meminta tolong pada Terdakwa untuk bisa dipinjamkan handphone nya. setelahnya Terdakwa pun meminjamkan salah-satu handphone miliknya tersebut;
- Bahwa terkait dengan akun michat pada handphone tersebut, Terdakwa mengetahuinya setelah penangkapan terjadi dan setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian. Adapun dua akun michat dalam satu handphone apakah bisa atau tidak, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 13 dan point 14 yang menerangkan bahwa tamu yang Terdakwa dapatkan untuk Anak korban dari aplikasi yang Terdakwa kuasai itu ada 4 (empat) orang tamu. Adapun tarif yang dipasang adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dapat ditawar hingga batas harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa hanya bertanda-tangan dan tidak tahu apa isi dari Berita Acara tersebut. Terdakwa bertanda-tangan saat itu karena pihak Penyidik Kepolisian mengatakan "tanda-tangan saja dulu karena Yusuf sementara dicari" oleh karenanya Terdakwa merasa ditipu;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 15 yang menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu ketika mendapatkan tamu dengan harga deal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali melayani, dengan harga deal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sekali melayani dan jika Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pihak yang pernah berkata demikian adalah Yusuf saat bertemu di Lorong yang Terdakwa lupa menjelaskannya tadi. Hal tersebut Terdakwa dengar dari korban saat

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor



Terdakwa diperiksa. Saat itu Korban sempat mengatakan “Dia (Terdakwa) hanya mengantarkan, yang menawarkan adalah Yusuf dengan keuntungan yang disebutkan tadi”;

- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 17 yang menerangkan bahwa untuk gambar A dan gambar B Terdakwa mengenalinya yaitu gambar akun Michat yang Terdakwa kendalikan melalui handphone Terdakwa untuk mencari tamu atau pelanggan. Untuk Gambar C Terdakwa mengenalinya yaitu surat cek-in Terdakwa di Hotel Bunga Permata. Untuk Gambar B Terdakwa mengenalinya, itu adalah pesan teks Whatsapp Terdakwa kepada Anak korban yang mengabarkannya saat ada tamu yang akan menggunakan jasanya. Bahwa pesan Whatsapp tersebut berasal dari Hp android yang Korban gunakan berkoordinasi dengan Yusuf namun mengatas namakan Terdakwa. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Korban terkait dengan isi pesan tersebut, dan pesan tersebut bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa terkait dengan Nomor Rekening BCA miliknya apakah benar itu atau bukan. Adapun untuk uang masuk sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dikarenakan Korban Lia meminjam Rekening Terdakwa akan terdapat teman Korban Lia akan melakukan transfer dan setelah Terdakwa menarik uang tersebut, uang diserahkan kepada Korban Lia pada saat penangkapan sewaktu Korban keluar dari kamar dengan posisi Terdakwa berada di tangga menuju Lantai 2 Hotel Bunga Permata dengan mengatakan “ini uangmu tadi kau suruh tarik” setelahnya Korban menerima uang tersebut tanpa berkata apapun;
- Bahwa Terdakwa mengira uang yang dikirim ke rekening Terdakwa tersebut adalah pelunasan Hp android Terdakwa yang dibeli oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa atas keterangan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 19 yang menerangkan bahwa yang melakukan chek-in pada malam tersebut ialah Yusuf dan Terdakwa tidak tahu karena Anak korban yang berkomunikasi dengan Ik.Yusuf. Saudari Lia mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada malam sebelum chek-in di Hotel Bunga Permata “ada mi itu na pesan Yusuf kamar”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Korban berada di hotel untuk apa;
- Bahwa handphone OPPO milik Terdakwa diberikan dalam hal ini dijual kepada Korban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan benar sebelumnya Korban memang tidak memiliki handphone yang mana menurut pengakuan Korban kepada Terdakwa handphone miliknya rusak. yang oleh Terdakwa dikatakan “nanti ada uangmu baru bayar”;
- Bahwa posisi handphone Oppo tersebut saat penangkapan terjadi berada dalam penguasaan Terdakwa. Dimana saat Terdakwa menyerahkan uang tadi kepada Korban juga menyerahkan handphone Oppo tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa mengaku tidak mengetahui maksud Korban apa dan kenapa menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 saat sebelum penangkapan terjadi sekitar Pukul 11.00 yang mana Terdakwa tidak kenal siapa pengirimnya;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum saat proses penyidikan di Kepolisian adalah pihak Kepolisian. Yang mana pengacara tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam handphone milik Terdakwa terdapat foto bertanggal 29 Oktober 2024 Pukul 00.23 Wita , ada komunikasi dalam akun Michat yang isinya “350 otw kak, 400 bebas crot.....dst”, terkait screenshoot tersebut Terdakwa tidak tahu namun seingat Terdakwa Yusuf pernah mengirimkan foto komunikasi tersebut kepada Terdakwa dan dihapus Yusuf setelahnya. Namun karena dalam whatsapp handphone Terdakwa mode penyimpanannya otomatis makanya foto tersebut tersimpan;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil foto tersebut secara langsung melainkan tersimpan otomatis dari whatsapp di handphone Terdakwa. Foto tersebut diambil oleh Yusuf untuk dikirim ke Korban;
- Kenapa bisa ada atau foto percakapan ini dalam handphone Terdakwa dan berdasarkan Dakwaan Terdakwa ditangkap tanggal 6 atau 7 November 2024. Dalam foto tersebut?, sedangkan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa handphone ini tidak ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tentang nominal keuntungan yang diberikan sebagaimana disebutkan sebelumnya itu adalah keterangan Korban yang Terdakwa ulangi, yang mana posisi Korban pada saat pengambilan keterangan tersebut berada di belakang Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menerima apapun dari Korban diluar dari uang bensin tadi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ke Hotel Bunga Permata namun hanya sampai di parkir dan tidak menginap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan staf di hotel namun pada hari penangkapan Terdakwa sempat meminta kunci kamar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Saksi verbalisan yang bernama Virgi Ramadhan yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan di kantor Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Ibrahim Achmad Naesaburi. SH dan yang kedua didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang kedua yang mana Saksi mengaku lupa siapa namanya;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa pada point ke-8 Berita Acara Penyidik yang menyatakan bahwa "Dapat saya jelaskan pekerjaan Anak korban adalah pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat dan peran saya adalah yang memegang aplikasi tersebut dan mencari tamu atau pelanggan untuk Anak korban." adalah keterangan yang langsung berasal dari mulut Terdakwa dan bukan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor



cerita yang Terdakwa dengarkan dari orang lain yang kemudian disampaikan ulang kepada Saksi;

- Bahwa untuk proses pengambilan keterangan terhadap Terdakwa pada awalnya Penyidik memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bercerita. Setelahnya baru Saksi mulai memberikan pertanyaan satu demi satu berdasarkan dari cerita Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Korban juga diperiksa atau diambil keterangan oleh Penyidik lain di ruangan yang lain jadi Korban tidak ditempat yang sama dengan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa pada point 12 tersebut, diawali dengan Saksi mendapati kedua akun Michat yakni atas nama CIA dan yang kedua adalah PIA pada handphone Terdakwa, dari sana Saksi menanyakan kedua akun tersebut kepada Terdakwa yang mana pada saat itu dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada point 15 Terdakwa menjawab "Dapat saya jelaskan bahwa keuntungan yang Saya dapatkan yaitu ketika Saya mendapatkan tamu dengan harga deal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya menerima Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali melayani, dengan harga deal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sekali melayani dan jika deal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)." Adalah merupakan keterangan yang berasal dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "sudah diam saja Kau" atau mengatakan sesuatu untuk mengganggu psikis atau membuat ketakutan atau mengancam Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa pada point 22 dalam Berita Acara Penyidik, "Diperlihatkan kepada Terdakwa gambar (Gambar adalah bentuk komunikasi via aplikasi Michat). Yang jawabannya "Dapat saya jelaskan bahwa isi pesan teks tersebut ialah negosiasi Saya dengan pelanggan yang ingin menggunakan jasa Sdri.Lia",

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan hal demikian saat proses penangkapan;

- Bahwa bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Oppo F9 berwarna biru dengan casing handphone berwarna hitam, saat Saksi terima masih dalam keadaan baik dan bisa dioperasikan. Adapun untuk saat ini tidak dapat dioperasikan mungkin dikarenakan handphone tersebut telah lama mati (habis daya);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone 13 Promax berwarna putih silver dengan casing handphone berwarna hitam saat Saksi terima juga dalam kondisi baik dan bisa difungsikan karena Saksi sempat memeriksa aplikasi Whatsappnya. Namun untuk saat ini aplikasi Whatsapp pada handphone tersebut telah keluar (logout) mungkin dikarenakan adanya aktifitas login dengan akun tersebut dari handphone lain;
- Bahwa sebelum Berita Acara Penyidik tersebut ditanda-tangani oleh Terdakwa, Saksi tidak membacakan isi dari Berita Acara Penyidikan tersebut namun Terdakwa membacanya sendiri. Yang mana ada beberapa kali koreksi dari Terdakwa pada beberapa point yang kemudian Saksi perbaiki sebelum Berita Acara tersebut ditanda-tangani serta tidak ada unsur pemaksaan untuk mendandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa terkait dengan kedua barang bukti handphone, pada saat penangkapan handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa dalam hal ini dalam penguasaan Terdakwa bukan dari Korban;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, posisi Korban berada di kamar sedangkan Terdakwa bolak-balik di tangga. Dan seingat Saksi komunikasi Terdakwa dengan Korban melalui chat whatsapp yang mana Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Korban yang menurut pengakuan keduanya uang tersebut berasal dari pelanggan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan tidak semuanya benar. Menurut Terdakwa, Saksi tidak pernah menawarkan Terdakwa untuk mengganti keterangan sebelumnya dalam BAP, tidak benar juga bila kedua barang bukti handphone ditemukan dari

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan tidak benar juga bila saat di BAP Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi ad charge yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Inne Tri Muhfirira, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak satu rumah yang memisahkan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa besar dilingkungan yang sama dan sekarang kuliah di kampus yang sama;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang yang sangat baik, suka menolong dan rajin membantu. Saat di rumah Saksi tidak ada apa-apa, Terdakwa pasti menawarkan sesuatu entah itu makanan dari rumahnya atau lainnya;
 - Bahwa Terdakwa kadang menelpon Saksi dan menanyakan lagi dimana, sudah makan apa belum, ada ji makananmu di rumah. Terdakwa juga kadang memanggil ke rumahnya untuk makan terkadang juga Saksi dan Terdakwa ke pasar bersama berboncengan;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa dan Saksi kadang melihat Terdakwa mengerjakan tugas bersama teman-teman kampusnya di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yusuf dan tidak kenal dengan Lia;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Muh. Adri Azar Akbar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu mondok Aliyah diawal hingga sekarang dimana Terdakwa adalah junior Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah sosok teman yang baik, ramah dan suka menolong;
 - Bahwa saat ini silaturahmi Terdakwa dan Saksi masih terjalin baik setelah tamat atau tidak mondok lagi;
 - Bahwa saat mondok bersama Terdakwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin di daerah Kabupaten Gowa, tidak ada sifat atau sikap

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari Terdakwa yang Saksi lihat, malah Terdakwa adalah orang baik dan suka menolong;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Yusuf dan Lia;
- Bahwa tidak Terdakwa pernah bercerita sering ke Maros untuk mengantar temannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Nurul Fadilla Fitriani K, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada orang tua Terdakwa sejak lulus SMA yang mana berkantor di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada orang tua Terdakwa dimana pekerjaan tersebut tergantung ada event atau tidak;
- Bahwa kantor tempat Saksi bekerja adanya di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa juga memegang andil dalam usaha tersebut. Saat ada event masuk maka segalanya akan dikoordinasikan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang baik, sopan, gampang berbaur dan mudah beradaptasi dengan orang baru serta tidak sombong;
- Bahwa Saksi kadang ditawari makan oleh Terdakwa saat di rumah Terdakwa dan Saksi terkadang juga Saksi makan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yusuf dan Lia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita sering ke Maros untuk mengantar temannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub dalam berkas perkara Majelis Hakim telah membaca Visum et Repertum Nomor Ver/323/II/2025/Forensik tanggal 20 Februari 2025 serta telah membaca pula Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor 005/44/XVII/UPTDPPA/2024 tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 Pro MAX warna putihSilver dengan casing handphone warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam;
3. 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
4. 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Hotel Bunga Permata jalan Poros Marumpa, Kec. Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Maros karena diduga terlibat tindak pidana eksploitasi seksual atau perdagangan orang atas Anak Korban bernama Anak korban yang lahir pada tanggal 7 Februari 2007;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui teman Terdakwa yang bernama Yusuf pada akhir bulan Oktober 2024 saat sedang nongkrong di minimarket Circle-K, dimana selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke kostnya di Makassar;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menjemput dan mengantar Anak Korban ke daerah Maros yang letaknya berdekatan dengan Hotel Bunga Permata;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di Makassar dan mengantar Anak Korban ke lokasi yang berdekatan dengan Hotel Bunga Permata, dimana selanjutnya Terdakwa kemudian pergi nongkrong di Circle K Makassar, dimana selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa datang kembali dan masuk kedalam Hotel Bunga Permata dan berkomunikasi dengan petugas hotel meminta kunci kamar tempat dimana Anak Korban menginap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi Juan Manusu yang merupakan anggota Kepolisian Polres Maros yang mendapatkan informasi adanya tindak pidana perdagangan orang, kemudian setelah berada di dekat Hotel Bunga Permata berkomunikasi dengan seseorang yang menggunakan akun michat "Piaa" terkait jasa open BO atau jasa layanan seksual, dimana setelah

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor



Saksi Juan Manusu setuju dengan harga yang disepakati sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebelum Saksi Juan Manusu melakukan pembayaran, Saksi Juan Manusu kemudian diarahkan melalui akun michat "Piaa" untuk masuk ke dalam kamar di Hotel Bunga Permata, dimana selanjutnya Saksi Juan Manusu bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan singlet berwarna hijau;

- Bahwa didalam kamar Hotel Bunga Permata, Saksi Juan Manusu bertemu dengan Anak Korban yang membuka jasa layanan seksual, dimana selanjutnya Saksi Juan Manusu memperkenalkan dirinya sebagai anggota Kepolisian Resort Maros, saat tersebut Anak Korban mengakui melayani laki-laki dengan tarif bayaran berbeda-beda yaitu diantaranya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga, aturan main, mengarahkan tempat/kamar apabila ada laki-laki yang berminat dan bersedia hingga terjadi kesepakatan untuk melakukan dan menjalankan layanan seksual adalah admin michat "Piaa" dan "Ciaa";
- Bahwa saat Anak Korban datang ke Hotel Bunga Permata selalu bersama dengan Terdakwa dan saat akan pulang juga bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa hampir tiap minggu check-in di Hotel Bunga Permata;
- Bahwa kamar tempat Anak Korban menginap disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan saat Terdakwa ditangkap, didalam kamar tempat Anak Korban menginap ditemukan 1 (satu) buah pembungkus alat kontrasepsi bekas pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih silver dengan casing handphone warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan dalam lampiran berkas perkara Kepolisian, terdapat *screenshot* percakapan dan *screenshot* transfer uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan kamar di Hotel Bunga Permata untuk digunakan oleh Anak Korban membuka jasa layanan seksual adalah teman Terdakwa yang bernama Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan diuraikan sekaligus dipertimbangkan bersamaan dengan uraian pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta hukum terdapat *screenshot* percakapan sebagaimana termaktub dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian dalam berkas perkara dan *screenshot* transfer uang dalam lampiran berkas perkara, yang mana hal tersebut merupakan hasil cetak yang berasal dari informasi elektronik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam biru milik Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan *screenshot* percakapan dan *screenshot* transfer uang tersebut untuk dapat atau tidak dapat diterimanya bukti elektronik yang akan dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, telah menentukan kekuatan alat bukti elektronik, dimana ketentuan tersebut menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menentukan parameter untuk dapat diterimanya alat bukti elektronik yaitu sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka alat bukti elektronik yang diajukan dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam pengujian atau autentikasi informasi yang tercantum di dalam informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengingat sifat dari bukti elektronik yang mudah rusak, tidak stabil (volatility) dan mudah dimanipulasi, maka selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 bukti elektronik wajib untuk diuraikan terkait dengan tata cara pengajuan alat bukti tersebut di Pengadilan, apabila alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence maka bukti dimaksud dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, yang mana penguraian bukti elektronik tersebut dilakukan dengan prosedur tata cara penanganan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat ataupun keadaan-keadaan yang memperlihatkan dilaksanakannya prosedur penanganan bukti elektronik yang kemudian dicetak sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan Saksi Anak Korban, Saksi Juan Manusu dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam berkas perkara, maka dengan mengingat keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah membantah adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Juan Manusu terkait jasa layanan seksual, maka keberadaan *screenshot* percakapan tersebut belum dapat diterima dan akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam menilai perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan *screenshot* transfer uang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun hasil cetak tersebut diajukan tidak dengan melalui dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun oleh karena dalam keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan adanya transfer uang dari pihak lain sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam rekening miliknya, maka dengan mengingat materi bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor



akan menggunakan *screenshot* transfer uang tersebut dalam menilai tuduhan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim telah sebutkan sebelumnya, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum tersebut, yaitu pada dakwaan alternatif pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad Nur Qadar Fattah Alias Idil yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah memerlukan seluruh sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, namun apabila salah satu perbuatan sebagaimana tersebut dalam sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penculikan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah melarikan orang lain dengan maksud tertentu baik itu dibunuh ataupun dijadikan sandera. Penyekapan adalah proses atau cara menyembunyikan seseorang pada suatu tempat tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain. Pemalsuan adalah perbuatan membuat sesuatu seperti asli. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan adalah menyalahgunakan kewenangan. Posisi rentan adalah situasi seseorang mudahnya seseorang menjadi korban tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengkualifikasikan kelompok masyarakat yang masuk kedalam kelompok

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentan yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan orang dengan disabilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain telah jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah segala tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban yang bernama Anak korban, lahir pada tanggal 7 Februari 2007 yang apabila dikaitkan dengan tempus delicti dalam perkara ini yaitu bulan November 2024, maka Anak Korban merupakan kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok rentan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban di Makassar dan mengantar Anak Korban ke lokasi yang berdekatan dengan Hotel Bunga Permata Kabupaten Maros dan selanjutnya Terdakwa kemudian pergi nongkrong di Circle K Makassar, dimana diketahui pula sebelum Terdakwa menjemput dan mengantar Anak Korban tersebut, Yusuf yang merupakan teman Terdakwa terlebih dahulu telah memesan kamar di Hotel Bunga Permata untuk dipergunakan Anak Korban membuka jasa layanan seksual, hingga beberapa jam setelah mengantar Anak Korban, Terdakwa datang kembali ke Hotel Bunga Permata dan masuk kedalam Hotel Bunga Permata dan berkomunikasi dengan petugas hotel meminta kunci kamar tempat dimana Anak Korban menginap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Hotel Bunga Permata Kabupaten Maros, Saksi Juan Manusu yang merupakan anggota Kepolisian Polres Maros berkomunikasi dengan seseorang yang menggunakan akun michat "Piaa" terkait jasa open BO atau jasa layanan seksual, setelah Saksi Juan Manusu setuju dengan harga yang disepakati

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Juan Manusu kemudian diarahkan oleh admin akun michat "Piaa" untuk masuk ke dalam kamar di Hotel Bunga Permata, dimana selanjutnya didalam Hotel Bunga Permata Saksi Juan Manusu bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan singlet berwarna hijau dan setelah Saksi Juan Manusu berada didalam kamar Hotel Bunga Permata, Saksi Juan Manusu bertemu dengan Anak Korban yang membuka jasa layanan seksual, selanjutnya Saksi Juan Manusu memperkenalkan dirinya sebagai anggota Kepolisian Resort Maros dan Anak Korban mengakui melayani laki-laki dengan tarif bayaran berbeda-beda yaitu diantaranya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pihak yang melakukan negosiasi harga, aturan main, mengarahkan tempat/kamar apabila ada laki-laki yang berminat dan bersedia hingga terjadi kesepakatan untuk melakukan dan menjalankan layanan seksual adalah admin michat "Piaa" dan "Ciaa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa didalam kamar tempat Anak Korban menginap dan membuka jasa layanan seksual ditemukan 1 (satu) buah pembungkus alat kontrasepsi bekas pakai direlevansikan dengan materi Visum et Repertum Nomor Ver/323/II/2025/Forensik tanggal 20 Februari 2025, yang mana keadaan tersebut memperlihatkan bahwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sebelum Saksi Juan Manusu yang merupakan anggota Kepolisian bertemu didalam kamar Hotel Bunga Permata dengan Anak Korban, Anak Korban telah menjalankan praktik prostitusi atau telah melakukan hubungan seksual dengan pihak lain yang menggunakan jasanya dan telah mendapatkan tarif bayaran dalam rentang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa tugas Terdakwa saat Anak Korban melayani laki-laki adalah sebagai admin (mucikari) yang standby diluar kamar hotel Bunga Permata dan berkomunikasi secara langsung kepada para laki-laki melalui aplikasi Mi Chat, melakukan negosiasi harga, aturan main, mengarahkan tempat/kamar hingga laki-laki tersebut bertemu dengan Anak Korban dikamar dan melakukan persetubuhan, Anak Korban telah 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan bayaran berbeda-beda, jika bayarannya Rp. 250.000 Terdakwa menerima Rp. 50.000, jika bayarannya Rp. 400.000 Terdakwa menerima Rp. 100.000, jika bayarannya Rp. 300.000 Terdakwa menerima Rp.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000, dan jika bayarnya Rp. 500.000 Terdakwa menerima Rp. 150.000,; yang mana bayaran-bayaran tersebut Anak Korban terima secara tunai dan transfer yang masuk melalui rekening Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hari Rabu tanggal 06 November 2024 sesaat sebelum penangkapan dari orang yang Terdakwa tidak kenal, direlevansikan pula dengan *screenshot* transfer uang pada tanggal 6 November 2024 pukul 17.28.69 WIB atas nama pengirim A Zaenal Usman ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan dan pengetahuan Terdakwa akan aktivitas Anak Korban dalam membuka jasa layanan seksual di Hotel bunga Permata;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa pula diketahui bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Anak Korban karena dikenalkan oleh temannya yang bernama Yusuf dan selanjutnya Terdakwa seringkali menjemput Anak Korban di Kostnya di Makassar dan mengantar Anak Korban ke Kabupaten Maros, dimana diketahui bahwa Yusuf adalah pihak yang memesan kamar di Hotel Bunga Permata untuk dipergunakan oleh Anak Korban untuk menjalankan jasa layanan seksual saat Anak Korban diamankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa keberadaan Anak Korban di Hotel Bunga Permata selalu bersama dengan Terdakwa, baik saat datang maupun saat pulang, yang mana baik Terdakwa dan Anak Korban hampir setiap minggu datang dan menginap di Hotel Bunga Permata Kabupaten Maros, yang mana berdasarkan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan pengetahuan Terdakwa akan aktivitas Anak Korban dalam menjalankan jasa layanan seksual di Hotel Bunga Permata;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat 3 (tiga) elemen yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang menggunakan manusia sebagai komoditas yaitu cara, proses dan eksploitasi, dimana terdapat pihak-pihak yang bertugas untuk melakukan perekrutan, pengangkutan ataupun perbuatan lainnya yang semata-mata perbuatan-perbuatan tersebut sedari awal adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan hingga pada akhirnya bermuara pada perbuatan eksploitasi pada manusia, yang apabila dihubungkan dengan perkara aquo, terdapatnya fakta bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Anak Korban karena dikenalkan oleh temannya yang bernama Yusuf dan selanjutnya Terdakwa seringkali menjemput Anak Korban di

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostnya di Makassar dan mengantarkan Anak Korban ke Kabupaten Maros yang pada akhirnya diketahui bahwa keberadaan Anak Korban di Kabupaten Maros tepatnya di Hotel Bunga Permata adalah menjalankan jasa layanan seksual didalam kamar yang sebelumnya telah dipesan oleh Yusuf, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan perekrutan terhadap orang, in casu Anak Korban merupakan kelompok rentan”, dan membawa Anak Korban dari satu tempat ke tempat lainnya, agar Anak Korban lebih mudah untuk dieksploitasi dalam hal ini disamping Anak Korban akan mendapatkan bayaran atas jasa layanan seksual yang di berikan, pelaku akan mendapatkan keuntungan pula baik materiil ataupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban telah 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan bayaran berbeda-beda dan Anak Korban telah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa atas jasa layanan seksual yang dilakukan Anak Korban, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Anak Korban sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun untuk keperluan membeli bahan bakar sepeda motor Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut menunjukkan secara nyata Terdakwa telah mendapatkan keuntungan materiil pula dari eksploitasi seksual atas diri Anak Korban, yang mana perlu untuk diingat bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang pemenuhan adanya akibat yang dikehendaki oleh pelaku bukanlah syarat untuk terpenuhinya tindak pidana namun tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formiil sehingga terdapat atau tidaknya keuntungan secara nyata oleh pelaku baik keuntungan materiil ataupun immateriil, hal tersebut tidak menjadi alasan tidak terbuktinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapatnya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Anak Korban berada di Hotel Bunga Permata, namun disisi lain dalam keterangan lainnya terkait foto didalam handphone Iphone Pro Max milik Terdakwa bertanggal 29 Oktober 2024 Pukul 00.23 Wita, terdapat foto akun Michat yang isinya “350 otw kak, 400 bebas crot.....dst”, dan screenshot tersebut Terdakwa terangkan dikirim oleh Yusuf namun tersimpan dalam penyimpanan otomatis whatsapp dalam Handphone Terdakwa, menurut hemat Majelis adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan apa yang diterangkan oleh Terdakwa sendiri. Disatu sisi Terdakwa menerangkan tidak mengetahui tujuan dan aktivitas Anak Korban

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Hotel Bumi Permata, namun disisi lain Terdakwa yang telah seringkali menjemput Anak Korban dari kost Anak Korban yang berada di Makassar dan mengantar Anak Korban ke Kabupaten Maros, Terdakwa sebagai manusia dewasa dengan melihat pula tingkat pendidikan Terdakwa yang saat ini menempuh pendidikan tinggi, sepatutnya telah memahami makna dari kata dalam foto akun Michat yang isinya "350 otw kak, 400 bebas crot.....dst tersebut, adalah berkaitan dengan pemberian jasa layanan seksual, yang mana tentunya dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban melalui Yusuf dan Terdakwa seringkali mengantar dan menjemput Anak Korban dan membawanya ke Kabupaten Maros, hingga keberadaan Terdakwa yang berada di Hotel Bumi Permata pada dini hari dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pukul 01.00 wita tanggal 7 November 20024 di Hotel Bumi Permata, maka Terdakwa dipandang telah mengetahui keberadaan Anak Korban di Hotel Bumi Permata adalah terkait dengan aktivitas Anak Korban yang menjalankan jasa layanan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapatnya pengetahuan Terdakwa yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan Terdakwa dalam membawa atau memindahkan Anak Korban yang merupakan kelompok rentan agar Anak Korban dapat melakukan dan membuka jasa layanan seksual di Hotel Bumi Permata adalah merupakan eksploitasi seksual dan Majelis Hakim pandang telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa berita acara pemeriksaan tidak layak dijadikan alat bukti yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat atas dasar kekuatan sumpah jabatan, maka sepanjang Penasihat hukum tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak. Namun walaupun demikian terhadap dalil lainnya yang diantaranya tidak adanya mens rea dalam perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak bekerjasama untuk mengeksploitasi

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa baru mengetahui setelah praktik prostitusi terjadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana seseorang dititik beratkan pada 2 (dua) kondisi yaitu terdapatnya perbuatan dan terdapat pula kesalahan, yang mana sangat dimungkinkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun kesalahan yang ada pada diri orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tidak ada, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kesalahan disini diartikan sebagai sikap batin seseorang saat melakukan perbuatan baik itu dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, dalam menguji terdapat tidaknya mens rea atau niat jahat dalam suatu perbuatan, diantaranya dapat diketahui dari perbuatan itu sendiri yang merupakan cerminan dari niat jahat, adanya petunjuk yang walaupun masing-masing terpisah apabila disatukan akan menjadi satu rangkaian akan gambaran adanya niat jahat, adanya kesaksian serta adanya dokumen pendukung adanya niat jahat, yang dalam era saat ini dokumen digital sangat memberikan kontribusi dalam menampilkan niat pelaku tindak pidana sedari awal telah lahir dalam permulaan pelaksanaan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tidak secara eksplisit menyebutkan adanya unsur kesengajaan, namun secara langsung menyebutkan bentuk perbuatan yang dilarang seperti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut secara implisit terkandung kesengajaan didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, terdapatnya perbuatan Terdakwa yang telah seringkali menjemput Anak Korban dari kost Anak Korban yang berada di Makassar dan mengantar Anak Korban ke Kabupaten Maros tepatnya di Hotel Bumi Permata, serta

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor



keadaan Terdakwa sebagai manusia dewasa dan saat ini menempuh pendidikan tinggi yang dipandang memahami makna dari kata dalam foto akun Michat yang isinya "350 otw kak, 400 bebas crot.....dst yang berada didalam Handphone Terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan pemberian jasa layanan seksual, serta adanya transfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada 6 November 2024 pukul 17.28.69 WIB atau beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam membawa atau memindahkan Anak Korban yang merupakan kelompok rentan agar Anak Korban dapat melakukan dan membuka jasa layanan seksual di Hotel Bumi Permata merupakan hal yang disadari oleh Terdakwa dan merupakan kesengajaan yang memang dimaksudkan oleh Terdakwa agar Anak Korban dapat dieksploitasi secara seksual;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan materi pembelaan lainnya Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Terdakwa mengantar Anak Korban atas permintaan korban sendiri dan tidak ada paksaan, tipu daya dan murni hanya menolong Anak Korban sebagai antara sesama manusia, menurut hemat Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru memahami makna dari kehendak melakukan layanan seksual yang didasarkan atas persetujuan dilakukan oleh orang dewasa dengan kehendak layanan seksual yang didasarkan atas persetujuan dilakukan oleh Anak, dimana Anak yang secara hukum dipandang belum dapat secara bebas menentukan kehendaknya sendiri, sehingga dalam perkara aquo, apa yang terjadi terhadap Anak Korban merupakan bentuk dari eksploitasi seksual Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan lainnya Penasihat Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa, oleh karena hal lainnya tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lainnya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan tetap mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi serta perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang selaras dengan ruh dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya hak restitusi yang dimiliki oleh Anak Korban sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan permintaan restitusi dan mengajukan bukti-bukti terkait kerugian yang dialami oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perhitungan atas adanya hak restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 PRO MAX warna putih Silver dengan casing handphone warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom.

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18 November 2024 telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Silver dengan casing handphone warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dalam mempermudah pelaksanaan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban, maka patut apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat check-in, oleh karena barang bukti tersebut bagian dari proses pembuktian perkara yang apabila dikembalikan ataupun dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, tidak terdapat urgensi atas hal tersebut, maka patut kiranya apabila barang bukti tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pembungkus alat kotrasepsi atau Kondom yang merupakan bekas pakai, patut apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan tidak memberikan perlindungan kepada Anak yang selalu menjadi obyek dalam transaksi layanan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad Nur Qadar Fattah Alias Idil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih Silver dengan casing handphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing handphone warna hitam;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H. ,
Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.
Baso Habibi.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta
dihadiri oleh Syaiful Fadhlanie.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H

TTD

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A. Baso Habibi., S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55